

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0209

Paginas del documento: 11

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Elaboração de Perfil Criminal Nacional

Eduarda Soares Szpilman, Tamy Beatriz da Silva Picolo

Faculdade Volpe Miele, Ribeirão Preto, SP, Brasil

O *Criminal Profiling* identifica características biopsicossociais do ofensor através da análise comportamental dos vestígios forenses encontrados na cena do crime, auxiliando as investigações criminais e posterior condenação dos suspeitos. Apesar do seu crescimento em âmbito acadêmico, uma breve análise bibliográfica dos conteúdos publicados demonstrou a ausência de método elaborado e aplicado pela perspectiva brasileira, observando-se a importação de quase toda a ciência do *Criminal Profiling*, sem o crivo sócio-histórico-cultural do Brasil. O presente trabalho busca preencher parte dessa lacuna quanto aos *serial killers*, pois, entendendo a cultura e a sociedade como fatores relevantes na maneira de ser e agir desses criminosos, o padrão utilizado para conectar casos e nortear investigações deve partir do pressuposto social brasileiro. Assim, o objetivo é verificar as características que permeiam os assassinatos em série no país, para possibilitar futura construção do próprio perfil criminal. Através de pesquisa documental quantitativa e qualitativa, analisou-se dados de 29 *serial killers* em livros, mídias digitais e jornais, com o recorte dos casos mais conhecidos que contivessem o maior número de informações e que fossem cometidos com certo grau de violência. Foram identificados como variáveis: 1. Ofensor: sexo; idade do primeiro homicídio; se vítima de abuso sexual infantil; e se sofreu violência física intrafamiliar. 2. Vitimologia: número; sexo; se pertenciam a grupo específico, como usuárias de droga ou crianças; e se conhecidas do ofensor. 3. Crimes: estados em que ocorreram; tipos de mortes; presença de violência sexual *ante mortem* e/ou *post mortem*; se o corpo foi deixado no local do crime; se estava coberto; se os crimes eram cometidos em lugar específico; e se o ofensor agia sozinho. Verificou-se que 100% dos ofensores eram homens, com média de idade para início dos homicídios de 27 anos. 31% sofreram abuso sexual e 72%, agressão física intrafamiliar. A média de vítimas foi de 5 a 7, tendo homens como alvos preferenciais, em situação de vulnerabilidade e desconhecidos de seus agressores. A maior incidência de crimes ocorreu em São Paulo, e, quanto aos tipos de morte, 76% preferia asfixiar e 28%, utilizar arma de fogo. 62% forçou o coito durante o crime e 17% apenas ou também praticou *post mortem*. Após o ato, 55% abandonavam os corpos, 48% os deixava descobertos, 21% cometiam os crimes em lugar específico e 93% matavam sozinhos. Ao confrontar esses dados com perfis criminais estrangeiros, observam-

ntes, pois não existem artigos revisados por pares que já tenham feito essa

Ademais, optou-se pelo uso de matérias jornalísticas diante da dificuldade de acesso a processos judiciais, que trariam dados mais detalhados sobre cada caso. Em conclusão, o estudo possibilitou a verificação da qualidade das informações existentes no Brasil, bem como o estado do conhecimento sobre o tema a nível brasileiro.

arro¹, Tânia Mara Volpe Miele², Ariadne de Andrade Costa³

Id Behavior Institute of Miami (CBI of Miami), Barra da Tijuca, RJ, Brasil

² *Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos (IPEBJ), Ribeirão Preto, SP, Brasil*

³ *Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí (GRAJ), Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil*

O abuso sexual é algo que choca a grande maioria das pessoas no Brasil e no mundo, sobretudo quando as vítimas são crianças e adolescentes pré-púberes. Estatísticas de 2017 apontam que, a cada ano, 527.000 pessoas são violentadas no Brasil, sendo 70% delas crianças e adolescentes. Esses dados assustam, ainda mais quando consideramos a cifra negra, ou seja, casos que não foram notificados às autoridades responsáveis. Aplicamos um questionário a detentos condenados por abuso sexual infantil, após aprovação da pesquisa em um Comitê de Ética com o CAAE 63639316.6.0000.5563. As perguntas feitas abrangem informações socioeconômicas, sexuais, *modus operandi*, entre outras. Sobre a idade em que se percebeu o desejo por crianças, 30% optaram por não nos fornecer esse dado, 40% dos entrevistados disseram não possuir desejos sexuais por crianças ou adolescentes pré-púberes e 10% disseram ter esses desejos iniciado aos 40-45 anos. Sobre a relação dos entrevistados com a pornografia, 5% preferiram não responder, 50% disseram não fazer uso de pornografia, enquanto 45% revelaram ter acesso ao conteúdo. Já em relação às categorias consumidas pelos entrevistados, dos que responderam positivamente à pergunta anterior, 25% revelaram fazer uso da categoria heterossexual; apenas 5% disseram fazer uso de pedopornografia. Quanto à idade em que os entrevistados começaram a fazer uso de conteúdo pornográfico, 63% optaram por não responder, 10% revelaram ter começado a consumir conteúdo pornográfico entre os 16 e 20 anos. Em relação às pessoas que influenciaram os entrevistados a fazerem uso de pornografia, 60% dos participantes optaram por não responder, 17% disseram não ter tido influência de ninguém, 13% disseram ter sido influenciado por amigo e o restante se divide entre irmão, irmã, primo e cônjuge. Essas foram algumas das perguntas feitas no questionário. Parte das perguntas resultou em informações semelhantes às encontradas na literatura, outras poucas, resultados diferentes e grande parte foram perguntas não identificadas na literatura anteriormente. Assim, pesquisas como essa se fazem necessárias para se conhecer mais sobre o perfil dos abusadores sexuais de menores.

Resumo. Este resumo tem o objetivo de analisar a mulher como sujeito dotado de direitos quando reclusa à penitenciárias femininas. A mulher, ao decorrer das décadas, foi pensada como um ser que obedece às regras, de função social restrita à casa e à família, sendo esperado um comportamento social muito mais restrito quando comparada ao homem, estando submetida a uma condição de “sem voz”, inclusive no cenário do cárcere. A criminologia crítica feminista tem o intuito de quebrar as barreiras da análise sociológica, de modo a pensar a mulher como um sujeito no cárcere, dotada de discernimento social. O estudo se fundamenta na análise e verificação bibliográfica, que visa coletar dados de artigos, livros e revistas científicas pertinentes ao tema, a fim de selecionar conceitos que conferissem ao texto melhor argumento no que se refere à situação da mulher no sistema prisional brasileiro, apresentando, inicialmente, a questão em torno do conceito de gênero, levando à discussão acerca de como a violência de gênero influencia a inclusão das mulheres no universo da criminalidade e exclusão social. A marginalização acontece duplamente no que se refere à mulher: pela sociedade, quando se espera um

acarreta a primeira segregação feminina, no plano social; e pela tipicidade penal, que criada com o objetivo de coibir a prática de crimes, acaba se mostrando, historicamente, feita para homens, o que, por seu turno, acaba se refletindo também no cárcere, estruturado por homens e para homens. Nesse viés, se mostra de suma importância ressaltar os direitos relegados às mulheres quando encarceradas, podendo-se citar, a falta de atendimento às grávidas e até mesmo no que tange ao tema referente à menstruação. No Brasil, 6,3% dos indivíduos presos são mulheres, e, ainda assim, seus direitos não são pensados em políticas públicas e carcerárias, que não representam as individualidades e necessidades das mulheres reclusas. O Brasil é o país com uma das maiores populações femininas encarceradas, sendo mais de 42 mil mulheres que estão na prisão, presas cautelarmente ou cumprindo pena. A maioria delas é presa em posse de drogas, mesmo que em pequena quantidade, sendo em grande parte dos casos, dependentes. A pobreza e a dependência química constituem um fato determinante para a prisão dessas mulheres. Portanto, em razão disso, é necessário se pensar em políticas públicas voltadas para o tratamento da dependência química, assim como, a viabilização do trabalho lícito após a soltura, e, por conseguinte, aplicar programas que ajudem essas mulheres a lidarem com traumas psicológicos de abusos, pré e pós a reclusão. Em suma, ressalta-se o dever do Estado,

astácio de Oliveira Camargo¹, Fábio Augusto da Silva Salvador³

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

² *Setor Técnico-Científico, Departamento de Polícia Federal, Porto Alegre, RS, Brasil*

³ *Setor Técnico-Científico, Departamento de Polícia Federal, Curitiba, PR, Brasil*

Microvestígios consistem em vestígios não visíveis a olho nu, ou, dificilmente visíveis, com dimensões submilimétricas que favorecem sua ubiquidade e latência em locais de crime. Este trabalho teve como objetivo abordar os principais tipos de microvestígios encontrados em locais de crime e suas características. Como metodologia para esta pesquisa, buscou-se por publicações preferencialmente no formato de artigos, indexadas nas bases *Web of Science* e *Science Direct*, conforme os termos *microtraces* e *trace evidence*; e outros associados à técnica utilizada para análise de microvestígios. Dentre os principais resultados a serem apresentados, destaca-se a classificação dos microvestígios em biológicos e minerais, a incluir seus subtipos. Adicionalmente, constatou-se que na análise de microvestígios, o laboratório deve cumprir alguns requisitos, independentemente da técnica analítica a ser empregada no estudo do material. Estes requisitos são comuns aos laboratórios de análises forenses, e mandatórios na obtenção de dados confiáveis, e encontram-se elencados a seguir: 1) Precisão - Obtenção de informações precisas dos vestígios, sejam eles macroscópicos ou microscópicos; 2) Sensibilidade - Para aplicação de técnicas em quantidade reduzida de amostra; 3) Unicidade - Obtenção de respostas únicas,

microvestígios com possíveis locais de crime; Rapidez e simplicidade - Visando a minimização de possibilidades de erro no decorrer das análises; Versatilidade - Identificação de alterações estruturais em vestígios de diferentes escalas e tipos; Confiabilidade e reprodutibilidade - Reprodução por outros profissionais, em outros laboratórios; Rastreabilidade - Permitindo traçar o percurso do microvestígio na dinâmica criminosa; Acessibilidade - Quanto ao custo e à disponibilidade de uso na rotina de trabalho; Disponibilidade de dados - Confrontar informações obtidas com vestígios já conhecidos. Como principais conclusões desta pesquisa, verificou-se que apesar de negligenciados em locais de crime, os microvestígios contêm informações valiosas, que podem ser reveladas pelo uso de técnicas analíticas adequadas. Estas informações podem ser cruciais na elucidação de investigações criminais.

ves Testoni¹, Rafael Scorsatto Ortiz², Flávio Anastácio de Oliveira
o¹, Fábio Augusto da Silva Salvador³, Vander de Freitas Melo⁴

¹ *Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil*

² *Setor Técnico-Científico, Departamento de Polícia Federal, Porto Alegre, RS, Brasil*

³ *Setor Técnico-Científico, Departamento de Polícia Federal, Curitiba, PR, Brasil*

⁴ *Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil*

Os solos apresentam propriedades químicas, físicas, mineralógicas e biológicas distintas, sendo possível diferenciá-los de acordo com o seu ambiente de formação e de proveniência. Estas propriedades permitem utilizar os solos para estabelecer associações entre um item questionado em particular (facas, armas, pás, roupas, calçados e outros) e uma cena de crime. As composições mineralógicas e as estruturas da fração argila do solo podem revelar características distintas quando analisadas por técnicas de alta resolução. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi comparar o potencial discriminativo de amostras de argila do solo com óxidos de ferro concentrado a partir de classes similares de solo de um mesmo material de origem (rocha) ou de materiais de origem distintos (granito e argilito). Este poder de diferenciação foi testado com base no método de refinamento de Rietveld e duas fontes de difração de raios-X: convencional (comumente utilizada nos laboratórios) e de alta resolução com luz síncrotron (presente em alguns laboratórios ao redor do mundo, tal como o Laboratório Nacional de Fonte de Luz Síncrotron de Campinas, SP). Amostras da fração argila tiveram minerais como caulinita e gibbsita removidos a fim de se obter uma melhor resolução da composição mineralógica de 12 (doze) amostras de solo, coletadas em 3 (três) cenas de crime simuladas, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão para Coleta de Solos em Cenas de Crime (POP – Solos, inicialmente instituído pela UFPR e Polícia Federal de Curitiba, PR). De acordo com os dados cristalográficos obtidos a partir do refinamento de Rietveld, foi possível discriminar as amostras de solo de acordo com seu local de proveniência. Ainda, a radiação síncrotron possibilitou uma clara distinção dos solos, auxiliando na elucidação de sua relação com a cena do crime. Detalhes como teores de minerais, tamanhos de cristalito e identificação de minerais principais e acessórios foram determinantes para a discriminação das amostras. As técnicas utilizadas podem ser aplicadas em outras investigações criminais uma vez que o potencial discriminativo pôde ser observado neste estudo.

Thiago da Silva Galerani

*Federal de São João del-Rei (UFSJ), Licenciatura em Filosofia, São João del-Rei,
MG, Brasil*

Introdução: A perseguição virtual, conhecida como *cyberstalking*, tem um enorme potencial lesivo às vítimas, especialmente quanto à integridade psíquica. No Brasil o crime de perseguição foi tipificado apenas em março de 2021, por meio da Lei nº 14.132/2021. Por conseguinte, o *cyberstalking* passou a ser enfrentado pelo Poder Judiciário na seara penal, ensejando a construção de jurisprudência específica. **Objetivos:** Investigar a jurisprudência formada sobre *cyberstalking* junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a vigência da Lei nº 14.132/2021. **Materiais e Métodos:** O estudo assenta-se em pesquisa bibliográfica, normativa e jurisprudencial. A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento e análise de material bibliográfico relacionado ao objeto da pesquisa. Foi realizada pesquisa e exegese de normas jurídicas nas bases de dados do Congresso Nacional. A pesquisa de precedentes judiciais deu-se na base de dados do STJ. **Resultados:** A Lei nº 14.132/2021 inseriu no Código Penal (CP) o art. 147-A e revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais (LCP). O art. 147-A do CP preconiza que é crime “*perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.*” Na pesquisa jurisprudencial realizada, apurou-se que entre Março de 2021 e Agosto de 2022, o termo “*cyberstalking*” foi mencionado em apenas dois julgados publicados pelo STJ. O primeiro precedente analisado foi a Decisão Monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 691979 SC 2021/0287513-1, no qual analisa-se o pleito à liberdade de um indivíduo condenado ao cárcere em função de vários delitos, inclusive o de perturbação do sossego (art. 65 da LCP, recém-revogado pela Lei do *Stalking*). Consta na referida Decisão que a revogação do art. 165 da LCP pela Lei do *Stalking* não implica em *abolitio criminis*, pois enseja continuidade normativa típica da conduta delituosa, desde que verificada a reiteração. O segundo caso analisado foi a Decisão Monocrática proferida nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) nº 167444 SP 2022/0209134-0, na qual discute-se o pleito à liberdade do recorrente, suposto agressor doméstico que teve a prisão cautelar decretada por descumprir medida protetiva a ele imposta nos termos do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Nesse segundo precedente, menciona-se que o recorrente teria perseguido virtualmente sua ex-esposa num amplo contexto de violência doméstica. O art. 147-A, porém, sequer é objeto da persecução penal

rsecução penal por força do art. 165 da LCP, agora escapam aos olhos da

I Nacional

Eduarda Soares Szpilman, Tamy Beatriz da Silva Picolo

Perfilamento de Abusadores Sexuais de Crianças na Penitenciária de Serra Azul II (Estado de São Paulo)

Katarine Canabarro, Tânia Mara Volpe Miele, Ariadne de Andrade Costa